

1500493-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Se recorda do acusado confessar o roubo. Não conversou com a vítima, mas se recorda que o celular da vítima foi danificado quando o acusado dispensou o aparelho na fuga. Não conhecia o réu anteriormente. Em interrogatório, o acusado EDIMAR disse que estava vindo do trabalho e ingressou no coletivo. Disse que a vítima estava no mesmo coletivo e sentou no último banco, colocando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-9017/ 9018, São Paulo-SP - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1500493-29.2022.8.26.0228 - 2022/000047C
Classe - Assunto: Ação Penal -
Procedimento Ordinário Réu: EDIMAR RODRIGUES

Aos 3 de março de 2022, às 16:00 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 9ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Angelica Luiza Rossi da Costa, o réu EDIMAR RODRIGUES e seu(sua) Defensor(a) Dra. Gisela Camillo Casotti Teixeira, Defensoria Pública do Estado de São Paulo OAB 999999/DP. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Verificado, após indagação à vítima, que a presença do réu poderá lhe causar humilhação, temor ou sério constrangimento, de modo a prejudicar a veracidade do depoimento a ser prestado e, não estando o juiz equipado com aparelhagem para a realização de videoconferência, foi determinada a retirada do réu da sala de audiência, observando-se o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. Consigna-se, ainda, que as partes não manifestaram formal oposição à manutenção das algemas, necessária e indispensável à vista do quadro de escolta disponibilizado nesta data, bem assim do número de servidores que transitam na sala de audiência, de modo a viabilizar a garantia da integridade física do denunciado e dos demais presentes. Iniciados os trabalhos, a vítima foi levada à sala própria de reconhecimentos, onde foram exibidas as seguintes pessoas: 1. Réu Edimar ; 2. Estranho aos autos e 3. Estranho aos autos. Foram ouvidas a vítima, as testemunhas Renan e Luciano, ausente a testemunha Roberto, após o que o réu foi interrogado. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, desisto da oitiva da testemunha Roberto, no mais, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, acompanho a desistência do Ministério Público, no mais nada

a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Homologo a desistência das partes na oitiva da testemunha. Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, EDIMAR RODRIGUES foi denunciado e está sendo regularmente processado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, pois no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 12h50, no interior de um coletivo que transitava pela Avenida Vereador José Diniz, nesta cidade e comarca da Capital, mediante violência, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, Moto-E 6S, marca Motorola, devidamente apreendido e avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais - fls. 21), pertencente a Dhaylla Roberta Ribeiro de Arruda. A denúncia foi devidamente recebida, o acusado foi citado e ofertou sua resposta à acusação. Durante a instrução probatória foi ouvida a vítima, as testemunhas de acusação e, ao final, o acusado foi interrogado. É o breve resumo do necessário. O feito encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a sanar. O acusado foi devidamente processado, com o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição). No mérito, considerando os elementos de informação constantes do Inquérito Policial e as provas produzidas no curso da instrução processual penal, conclui-se que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente na sua integralidade. Há provas de materialidade e a autoria é igualmente incontestada, uma vez que o peticionário foi detido em flagrante, pouco após a subtração, ainda na posse dos bens subtraídos e, por fim, foi prontamente reconhecido pela vítima como depreende-se da prova colhida, notadamente pelos depoimentos prestados em juízo. Vejamos. A vítima Dhaylla Roberta Ribeiro de Arruda, vítima, fls. 05; reconheceu o acusado pessoalmente, sem sombra de dúvidas. Disse que, no dia dos fatos, ingressou no ônibus e o acusado embarcou no mesmo ponto. Disse que, ao se sentar, viu o acusado se dirigindo em sua direção e, no momento em que pegou seu celular para guardar, o acusado colocou a mão por cima de sua cabeça e, batendo no seu rosto, subtraiu o celular e se evadiu do ônibus. Então, pediu para que motorista abrisse a porta e desceu também do ônibus, pedindo auxílio a um policial que estava passando e saiu em perseguição ao acusado. Disse que os policiais conseguiram alcançar o acusado, bem como recuperar o celular, que havia sido dispensado pelo acusado em uma empresa próxima. Não conhecia o acusado anteriormente. Após a ação do acusado, disse que seu rosto ficou vermelho pela pancada que levou. Renan Ramos Manzini, policial civil, narrou que chegou no local um pouco depois dos fatos. Disse que o acusado puxou o celular da vítima que estava dentro do ônibus e foi seguido pela vítima, que avistou um outro policial e solicitou apoio no rádio, que foi quando se dirigiu até lá com seu parceiro. Disse que ao chegar o acusado já estava detido pelo colega policial que solicitou apoio pelo rádio. Disse que o acusado mencionou que estava no ônibus e acabou realmente subtraindo o celular. Narrou que a vítima relatou que, ao descer do ônibus, o acusado subtraiu seu celular e acertou seu rosto, tendo em seguida acionado a polícia militar. Disse que o rosto da vítima estava avermelhado da pancada gerada pela subtração do celular pelo acusado. Não conhecia o acusado anteriormente. Luciano Sato Bondezan, policial civil, narrou que se recorda da ocorrência. Disse que estava nas proximidades e ficou sabendo que um colega policial tinha abordado um cidadão que estava fugindo da vítima recém roubada. Ao chegar no local o acusado já estava rendido e ficou sabendo que o acusado tinha roubado o aparelho dentro de um coletivo. Se recorda do acusado confessar o roubo. Não conversou com a vítima, mas se recorda que o celular da vítima foi danificado quando o acusado dispensou o aparelho na fuga. Não conhecia o réu anteriormente. Em interrogatório, o acusado EDIMAR disse que estava vindo do trabalho e ingressou no coletivo. Disse que a vítima estava no mesmo coletivo e sentou no último banco, colocando o celular em cima da bolsa. Nesse momento resolveu puxar o telefone e sair correndo. Negou ter machucado a vítima. Disse que, na fuga, jogou o telefone da vítima em uma empresa, mas foi alcançado e detido.

Disse que foi o policial que disse para a vítima dizer que tinha sido lesionada, mas nega qualquer violência. A versão do acusado - de que não praticou qualquer violência contra a vítima - encontra-se absolutamente isolada no conjunto probatório, especialmente considerando-se a especial importância do depoimento da ofendida que, consigne-se, não possuía qualquer motivo para incriminar falsamente o acusado. A prova da violência, inclusive, é corroborada pela testemunha Renan, que viu o rosto da vítima avermelhado. Ademais, a palavra da vítima tem suma importância nos delitos patrimoniais, posto que, geralmente, praticados na clandestinidade, não havendo qualquer elemento nos autos a indicar que a vítima tensionasse incriminar injustamente o apelante. Nesse sentido: Apelação - Furto qualificado e majorado - Recurso defensivo - Não acolhimento - Condenação mantida - Materialidade e autoria comprovadas - Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância, principalmente quando a empreitada criminosa é narrada de forma detalhada e sem contradições, tal como no caso em testilha - Relato firme e coerente da policial militar acerca dos fatos - (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500635-34.2021.8.26.0530; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021) Não obstante, há também os relatos dos agentes de segurança, dos quais não há porquê duvidar da palavra, que corroboram a versão dada pela vítima. Não é demais lembrar que os depoimentos de agentes de segurança pública são tão válidos e importantes quanto os de quaisquer outras pessoas, se a eles não se contrapõem fatos e provas que desmereçam sua credibilidade, vez que são funcionários públicos no exercício de suas funções, ouvidos em Juízo como testemunhas e sob o dever de dizer a verdade, sem qualquer interesse em prejudicar terceiros. Como se percebe, desde os elementos colhidos em sede policial até a prova oral colhida em Juízo não restam dúvidas quanto à prática do crime de roubo perpetrado pelo acusado que, mediante grave ameaça simulando estar armado, subtraiu os bens da vítima que caminhava pela via pública. Ante os elementos, entende-se que a condenação do acusado é medida de rigor, nos termos da denúncia. No que tange à aplicação da pena, destaca-se que o delito foi praticado mediante violência contra mulher, sozinha, no interior de coletivo, demonstrando maior reprovabilidade da conduta do acusado, de modo a influir negativamente na fixação da pena base. Não obstante, consoante certidões de fls. 87/106, o acusado ainda ostenta péssimos antecedentes, o que também deve ser considerado para majoração da pena-base. Na segunda fase, consigne-se que o acusado é reincidente. No mais, de rigor reconhecer que o acusado confessou apenas parcialmente os fatos descritos na denúncia, negando a prática da violência, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. A confissão qualificada, como é cediço, ocorre quando o acusado admite parcialmente os fatos imputados, ou alega ter agido acobertado por causa excludente da ilicitude, ou ainda em circunstâncias favoráveis a ele ou a terceiros. Ressalto que ela não tem o condão de atenuar a pena, já que, no caso, o apelante não está propriamente colaborando para a elucidação dos fatos, tampouco concordando com a pretensão acusatória, mas agindo no exercício do direito de autodefesa. Na verdade, a redução da reprimenda em razão da confissão visa beneficiar o acusado que colabora desde o início com a instrução penal e ajuda no esclarecimento dos fatos, o que não é o caso dos autos. E mais, não é possível afirmar que a confissão parcial foi utilizada como fundamento da condenação, eis que os demais elementos colhidos nos autos são suficientes por si só. Não há, por fim, causas de aumento ou de diminuição de pena, devendo ser afastada qualquer tese defensiva no sentido de eventual tentativa, especialmente porque o acusado desapossou a vítima de seu celular, que só foi recuperado após perseguição e já do lado de fora do coletivo. Considerada a pena aplicável ao delito, a gravidade em concreto da conduta, os maus antecedentes e reincidência do acusado, de rigor a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a integral procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Dada a palavra ao (à) Dra. Defensora, por ele (ela) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MM^a Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Edimar Rodrigues, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, porque, supostamente no dia 05 de janeiro de 2022, por volta de 12hs50min, no interior de um coletivo que transitava pela Avenida Vereador José Diniz, nesta Capital, mediante violência, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, Moto-E 6S, marca Motorola, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a Dhaylla R. R. D. A. A denúncia foi recebida às fls. 107/109, o acusado foi citado à fl. 128, apresentou defesa à fl. 133 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 134), momento em que ouvidas a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente eis que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia. A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição, apreensão entrega e avaliação de fl. 21, auto de exibição e apreensão de fl. 22, laudo pericial de fl. 121/124, bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é indubitável. Coram judice o réu confessou parcialmente da acusação. Disse que estava voltando de seu local de trabalho, ia em direção a Santo Amaro, quando avistou a vítima no ônibus com o celular encima da bolsa no último assento. Como estava "fácil" resolveu subtrair o aparelho. Nega, no entanto, ter tocado na vítima. Jogou o telefone durante a fuga, mas foi abordado por um policial. Declarou-se arrependido. Demais disso, a vítima Dhaylla, além de efetuar o reconhecimento do réu, narrou que no dia dos fatos pegou o ônibus na Praça da Sé no mesmo ponto que o réu. Quando passou para a parte de trás, ele também foi. Estava com o celular na mão e no momento que a porta se abriu, o réu, que estava por trás, colocou a mão pela sua cabeça, puxou o seu celular, batendo com a mão em seu rosto e se evadiu com o celular. Pediu que o motorista abrisse a porta e saiu correndo atrás dele. Viu um policial civil informou o ocorrido. O policial foi atrás do réu e durante a fuga, ele réu jogou o aparelho numa empresa. O policial conseguiu detê-lo. Não conhecia o réu anteriormente. Seu rosto ficou vermelho só na hora. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecimento acerca das circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, o que é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624. E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados). Com efeito, o policial civil Renan Ramos Manzini afirmou que no dia dos fatos foi prestar apoio a um colega que havia detido um indivíduo. Chegando no local ele lhe disse que o réu havia subtraído um aparelho de telefone no ônibus e saído correndo, mas a vítima foi atrás dele, pediu ajuda e seu colega conseguiu detê-lo. O réu havia jogado o celular numa empresa, mas o aparelho foi localizado. O réu disse que estava voltando do trabalho e quando viu o celular "não resistiu e subtraiu" o aparelho. A vítima disse que o réu pegou o celular, bateu a mão no rosto dela, que estava vermelho na hora e saiu correndo. Não conhecia o réu anteriormente. No mesmo sentido o policial civil Luciano Sato Bondezan afirmou que no dia dos fatos um policial tinha abordado um cidadão que havia subtraído um celular e estava fugindo da vítima. O réu já estava detido quando chegou no local. O réu confessou o roubo. Não conversou com a vítima e não reparou se ela estava ou não com o rosto vermelho. O celular estava quebrado porque o réu o havia jogado durante a fuga. Não conhecia o réu anteriormente. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais civis que prenderam o acusado em flagrante delito em

nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Observo, outrossim, que inviável a desclassificação delitiva, eis que o réu, de forma violenta subtraiu o bem, atingindo o rosto da vítima, fato suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 157, do Código Penal, ainda que não tenha provocado lesões corporais. Neste sentido: "Para a caracterização do roubo pelo arrebatamento não é necessária a constatação de lesões corporais, bastando a prova do emprego da violência." (RJDTACrim 5/179). Assim é que decido. Passo, portanto, à fixação da pena. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 100/103, processo 0018380-53.2002.8.26.0050 da 8.ª Vara Criminal Central e processo 0083151-30.2008.8.26.0050 da 27.ª Vara Criminal Central), fixo a pena-base um sexto (1/6) acima do patamar mínimo legal, a saber, em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o acusado é reincidente criminal específico (fls. 100/103, processo 0004740-54.2014.8.26.0052 da 16.ª Vara Criminal Central), todavia, confessou, ainda que parcialmente, a acusação, razão pela qual compenso tais circunstâncias e mantenho a pena anteriormente fixada. O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado, tendo em vista a quantidade de pena ora fixada e, ainda, os antecedentes e reincidência criminal específica do réu (art. 33, do C.P.). Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Edimar Rodrigues, qualificado nos autos, à pena de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 157, caput, do Código Penal. Vedado ao réu apelar em liberdade eis que ainda presentes os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória. O réu, reincidente, cometeu fato gravíssimo elencado dentre aqueles que colocam a sociedade em desassossego, o que indica sua periculosidade e que solto poderá voltar a delinquir. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Isento de custas. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dra. Defensora, foi dito: Ciente da sentença. Desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Processe-se-o. Diante da manifestação do Ministério Público em não recorrer, certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se guia de recolhimento

provisória. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a observância das formalidades legais.

Servirá a presente como ofício de recomendação do sentenciado EDIMAR RODRIGUES, Brasileiro, Casado, Pintor, RG 33656598, CPF 264.344.418-35, pai ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, mãe MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, Nascido/Nascida 04/07/1977, de cor Pardo, natural de Piripiri - PI. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Pinheiros I - Av Nações Unidas, 1525, Vila Leopoldina - CEP 53100-00, São Paulo - SP, 11 3644 4199. Endereço: Avenida das Nacoes Unidas, 1525, CDP PINHEIROS I, Vila Leopoldina, CEP 05310-000, São Paulo - SP, perante o estabelecimento prisional em que se encontrarem recolhidos.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.